

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7074/2541

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
นางละมุล สัตรา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 26, มาตรา 75, มาตรา 76

จำเลยมีกัญชาไว้เพื่อจำหน่ายจำนวน 7 ถุง น้ำหนัก 14.70 กรัม และจำหน่าย
ไปจำนวน 4 ถุง เป็นความผิดเกี่ยวโยงกับความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคม
เป็นความผิดร้ายแรงไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ริกัญชา
ของกลางและคิ่นธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26 (ที่ถูกมาตรา 26 วรรคหนึ่ง), 75 (ที่ถูกมาตรา 75
วรรคหนึ่ง), 76 (ที่ถูกมาตรา 76 วรรคสอง), 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
เรียงกระทงลงโทษ ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 2 ปี ฐาน

จำหน่ายกัญชา จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี ริกัญชาของกลาง และคื่นชนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณา
และลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กัญชาที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายจำนวน 7 ถุง น้ำหนัก14.70
กรัม และจำหน่ายกัญชาไปจำนวน 4 ถุง ความผิดดังกล่าวเกี่ยวโยงกับความสงบสุข
และความปลอดภัยของสังคมเป็นความผิดร้ายแรงไม่มีเหตุสมควรรอกการลงโทษ ที่
ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยมานั้นเหมาะสมกับสภาพความผิดและ
ศาลได้ลงโทษขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดเป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้ว ไม่มีเหตุที่ศาล
ฎีกาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-ไพโรจน์ คำอ่อน-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ